



Resolución Directoral N° 00001986 2026

Tocache, 09 JUL. 2026

VISTO, el Memorando N° 0650-2026-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 18 de junio de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el expediente Judicial N° 00146-2014-0-2209-JM-CI-01; a favor de **HECTOR PAREDES TORRES** con DNI. N° 01087640, y demás documentos adjuntos, con un total de Cuarenta y seis (46) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, por mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00146-2014-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 5 de fecha 15 de diciembre del 2015, emitido por el Juzgado Mixto de Tocache, se resuelve declarar **FUNDADA** la demanda interpuesta por el demandante; **HECTOR PAREDES TORRES**, y la resolución N° 09 de fecha 14 de setiembre del 2016, de la Sala Mixta Descentralizada de apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí: **CONFIRMARON en todos sus extremos** la sentencia apelada contenida en la resolución N° 5 de fecha 15 de diciembre del 2015, que declara **FUNDADA** la demanda sobre nulidad de resolución administrativa **ORDENA** que la entidad demandada cumpla con emitir la resolución administrativa en la que dispone el pago de **reintegro** por concepto de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de remuneraciones total o integra, solo por el





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001986 2026

periodo laboral del demandante que se dio dentro de la vigencia de la ley del profesorado derogado por Ley 29444, del 25 de noviembre del 2012, en los seguidos por Héctor Paredes Torres, contra de la UGEL Tocache y otros sobre proceso contencioso administrativos. RECONOZCASE a la demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91 la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012, debiendo descontarse los montos pagados que ha percibiendo. con Resolución N° 13 de fecha 4 de marzo del 2019, donde el Juzgado Mixto de Tocache, dispuso que se cumpla con lo ejecutoriado por la Sala Superior, requiriendo a la UGEL TOCACHE, CUMPLA con emitir los actos administrativos conducentes a dar cabal cumplimiento a lo ordenado en la sentencia con calidad de cosa juzgada. Con Resolución Directoral N° 0434, de fecha 18 de octubre del 2021 se da cumplimiento al mandato, otorgando a favor de HECTOR PAREDES TORRES, por el concepto de preparación de clases y evaluación.



Con Resolución N° 19 de fecha 25 de octubre del 2023

corre traslado a las partes el **Informe Pericial N° 0385-2023- HHP/EML- CSJSM**, de fecha 25 de octubre del 2023 emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Setenta y tres mil doscientos cuarenta con 40/00 soles (S/ 63,240.40)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y cuatro mil setecientos ochenta y siete con 57/100 soles (S/. 34,787.57)**, haciendo un total de **Noventa y ocho mil Veintisiete con 97/100 soles (S/ 98,027.97)**, y Resolución N° 21 de fecha 5 de febrero 2024, el Juzgado Mixto de Tocache, resolviendo la observación que había formulado, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de San Martín, de la liquidación e intereses, en los siguientes términos. Declarar **Nula Resolución Jefatural N° 434-2021 de fecha 18 de octubre del 2021**. Declarar **INFUNDADO** la observación formulada por el Gobierno Regional respecto a la liquidación de beneficios sociales contenida en el **Informe Pericial N° 0385-2023 -HHP/EML-CSJSM de fecha 25 de octubre del 2023**, Requierase a la Unidad Ejecutora 303 Educación Alto Huallaga a fin que cumpla con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista. Y de los fundamentos de la presente resolución.



Que en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **3786-2025-GRSM/DRE** de fecha 01 de diciembre del 2025, donde se resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000434-2021 GRSM-DRE/DOOO-UE.303, de fecha 18 de octubre de 2021, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **HECTOR PAREDES TORRES**, docente nombrado en la I.E N° 0633, de la jurisdicción de Tocache, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre de 2012, calculado sobre la base de su remuneración total (Íntegra) aplicación del DS N° 051-91



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001986 2026

PCM Artículo 8° inciso b), la suma de **QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 92/100 SOLES (S/ 15,761.92)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 21 de fecha 05 de febrero de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00146-2014-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto - Sede Tocache. **Artículo SEGUNDO: AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 21 de febrero 5 de febrero de 2024, asignada en el expediente judicial N° 00146-2014-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

Que, con Nota Informativa N° 026-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 3 de marzo del 2026, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00146-2014-0-2209-JM-CI-01, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se debe proceder a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación, los calculados en el **Informe Pericial N°0385-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023, en atención a lo dispuesto en el Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS**, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que mediante Oficio N° 0627-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 09 de febrero del 2026, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la pre citada Resolución N° 21.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **Informe Pericial N° 0385-2023- HHP/EML- CSJSM, de fecha 18 de octubre del 2023**, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044





Resolución Directoral N° 00001986 2026

- Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de

reintegro de devengados por concepto de Bonificación Especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o integra además una bonificación adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión, más intereses legales, a favor de **Héctor Paredes Torres** con DNI N° 01087640, dando de esta forma el cumplimiento del mandato Judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, asignada en el expediente judicial N° 00146-2014-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 5 de fecha 15 de diciembre del 2015, confirmada con resolución N° 9 de fecha 14 de setiembre 2016 y con Resolución N° 21 de fecha 5 de febrero 2024, emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache que resuelve la observación a la liquidación e intereses legales. Y con Informe Pericial N° 000385-2023- HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023, emitido por el Equipo Multidisciplinario de Apoyo Laboral de la Corte Superior de Justicia de San Martín, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Setenta y tres mil doscientos cuarenta con 40/00 soles (S/ 63,240.40)**, e Intereses Legales la suma de **Treinta y cuatro mil setecientos ochenta y siete con 57/100 soles (S/. 34,787.57)**, haciendo un total de **Noventa y ocho mil Veintisiete con 97/100 soles (S/ 98,027.97)**, en el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012, Dando cumplimiento a la sentencia y al décimo Segundo y décimo tercer considerando de la Resolución Judicial N° 21 de la fecha 5 de febrero 2024.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
Héctor Paredes Torres	N° 00146-2014-0-2209-JM-CI-01	N° 385-2023-HHP/EML-CSJSM de fecha 18 de octubre del 2023	S/ 63,240.40	S/ 34,787.57	S/ 98,027.97

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO

en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 00434-2024, de fecha 18 de octubre



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001986 2026

del año 2021 reconocido como crédito devengado a favor de **Héctor Paredes Torres** en aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO: ACLARAR, que el pago se efectuara cuando exista la autorización del crédito presupuestal por parte del Pliego 459 Gobierno Regional de San Martín de conformidad a lo establecido en el Art. 73º pago de sentencias judiciales del Decreto Legislativo N° 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.



ARTÍCULO CUARTO EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**; recaído en el expediente judicial N° 00146-2014-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 05 de fecha 15 de diciembre del 2015, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

ARTÍCULO SEXTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH